



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב פרישמן 18 תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד ליפז יאיר
רחוב הר תבור 56, כפר סבא
טל': 050-7248951
דוא"ל: lipaz.yair@gmail.com

התובעת:

נגד

הנתבעים: 1. אסתר דולינגר
2. צבי דולינגר
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף קוסטיקה
שאול המלך 4 תל אביב
טל: 03-69914041 פקס: 03-6914042

החלטה

1. בקשה לסילוק התביעה על הסף.

רקע עובדתי וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב פרישמן 18 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 22 בגוש 6906 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 7 קומות וכולל 25 דירות. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעת 1, אסתר דולינגר, היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, מעל קומת קרקע וקומת ביניים המשמשות לחנויות, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12 (להלן - "הדירה"). הנתבע 2, צבי דולינגר, מחזיק מטעם הנתבעת 1 בדירה והיה רשום בעבר בעליה (להלן יחדיו - "הנתבעים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם משטח גג, המהווה רכוש משותף בבית המשותף, המצוי מעל החנויות ובסמיכות פיסית לדירה (להלן - "הגג"). בתוך כך, להורות חיוב הנתבעים לפנות מתקנים, ציוד ומיטלטלין שהציבו בשטח זה, לרבות מתקן מדרגות המשמש מעבר מחלון דירתם לגג. בנוסף, עתרה התובעת למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לתפוס חזקה ייחודית בגג ולהניח בו מתקנים, ציוד ומיטלטלין.

4. ברקע הדברים, תביעה קודמת שהגישה התובעת נגד חברת פרוות דולינגר בע"מ והנתבע 2, בעלים של הדירה בבית המשותף, אשר נדונה לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין מ' אריאלי (תיק 5/492/2007). במסגרתו, ניתן ביום 24.10.2007 תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, לפיו, בין היתר, "הנתבעים יסירו בתוך 60 יום מהיום את המעקה, האדניות, הרהיטים ושאר החפצים השייכים להם מגג הבית המהווה רכוש משותף והסמוך לדירתם, חלקת משנה 22/9" (סעיף 1 לפסק הדין). עוד בהתאם לפסק הדין, תודיע התובעת לנתבעים האם רוב בעלי הדירות בבית המשותף מסכימים להשכיר הגג לנתבעים תמורת דמי שכירות חודשיים, תוך שהודגש כי "ברור לצדדים כי ההסכמה לשימוש תמורת תשלום הנה אישית וייחודית למר צבי דולינגר [הנתבע 2] כל עוד מר צבי דולינגר גר בדירה. אם הדירה תושכר ו/או תימכר יהיה על מר דולינגר לפעול לפי האמור בסעיף 1 דלעיל. טרם השכרת הדירה ו/או מכירתה תירשם הערה על זכויות הנתבעים בפנקס הבתים המשותפים, על קיום הסכם זה" (להלן - "פסק הדין").

5. משהנתבעים בתביעה הקודמת לא קיימו פסק הדין, הגישה התובעת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לבית משפט השלום בתל אביב יפו. בהתאם להחלטת בית המשפט, כבוד השופטת ניב ריבה, מיום 16.9.2008, על הנתבע 2 לבצע מלוא החיובים בהתאם לפסק הדין עד ליום 1.10.2008 (בש"א 164208/08). בהחלטה נוספת של בית משפט השלום בתל אביב יפו, מיום 8.1.2009, קבעה כבוד השופטת עידית ברקוביץ' כי הנתבע 2 לא קיים פסק הדין במלואו. בכלל זאת, לא הסיר אדניות ועציצים שנותרו על גג הבית המשותף. בהתאם להחלטה זו, ניתנה בידי הנתבע 2 "ארכה אחרונה" לקיום התחייבויותיו בהתאם לפסק הדין, בתוך 30 ימים ממועד מתן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההחלטה, וככל שלא יבצע החיובים בהתאם לפסק הדין במועד, ישקול בית המשפט "הטלת סנקציה כספית משמעותית ברוח ההחלטה מיום 16.9.2008". בהתאם לסיפא החלטה, היה על הצדדים למסור הודעתם האם בוצעו "הפעולות הנדרשות".

6. ביני וביני, מכר הנתבע 2 ללא תמורה מלוא זכויותיו בדירה לנתבעת 1, עסקה אשר נרשמה בפנקסי המקרקעין ביום 3.5.2011 (מס' שטר 16986/2011/1).

7. ביום 14.12.2020, בחלוף למעלה מ-13 שנים ממועד מתן פסק הדין, הגישה התובעת התביעה דנן נגד הנתבעים. כנטען, הנתבעים תופסים חזקה ייחודית בגג, מסרבים לסלק ציוד, מיטלטלין, ואדניות שהציבו בשטח זה, תוך שהוסיפו מתקן מדרגות, ציוד וריהוט נוסף.

8. הנתבעים עתרו בבקשה דנן לסילוק התביעה על הסף.

בנמקם הבקשה טענו הן להשתק ומניעות מחמת מעשה בית דין, הן להעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, הן להעדר הרשאה לתובעת, נציגות הבית המשותף, להגישה, הן להשתק מחמת התיישנות ומחמת שיהוי ניכר בהגשת התביעה. כנטען, "כתב התביעה מבקש לעקוף פסק דין מוסכם וחלוט", כך לשון הבקשה, משהמחלוקת בין הצדדים נדונה והוכרעה בפסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה, בבחינת מעשה בית דין המקים מחסום דיוני לפני התובעת מהגשת התביעה דנן. עוד כנטען, עניינה של התביעה באכיפת פסק הדין, אשר הסמכות לעשות כן, לרבות לפי פקודת בזיון בית משפט, מסורה לבית משפט השלום. לגופם של דברים, הוסיפו הנתבעים וטענו כי "תיקנו את יתר ההפרות וכל שנותר הוא מספר קטן של עציצים לצורכי נוי המהווים שימוש סביר ברכוש המשותף". לחלופין, טענו הנתבעים כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות ומחמת שיהוי ניכר בהגשתה, עת יש לראות בשנים הרבות שחלפו מנקיטת ההליכים לפי פקודת בזיון בית משפט ויתור התובעת על זכויותיה כנטען מושא התביעה דנן.

9. התביעה עברה לטיפול.

10. בהתאם להחלטה מיום 28.2.2021, הגישה התובעת תגובתה, במסגרתה התנגדה לבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפתח טענותיה, עתרה לסילוק הבקשה על הסף משלא צורף תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה, ובכללן טענת הנתבעים כי תיקנו ההפרות מושא פסק הדין. זאת, אף בשים לב כי סילוק תביעה על הסף הוא סעד קיצוני שבית המשפט ינקוט בו אך במקרים חריגים, אשר המקרה דנן אינו נמנה עמם. לגופם של דברים, טענה התובעת כי יש לדחות הטענה להשתק מחמת מעשה בית דין. מאז ההליכים הקודמים פלשו הנתבעים לשטחים נוספים בגג, ואף פעלו להצבת גרם מדרגות מחלון דירתם לגג וכן ריהוט נוסף, אשר לא באו בגדרי התביעה הקודמת. כלשון התגובה, הנתבעים "מלאו את הגג בעציצים, הקיפו את העציצים בחביות בטון ובגדר, הוציאו שולחנות וכסאות, הניחו מדרגות ליציאה נוחה מהחלון, הוציאו כסאות נוח כמו בחוף הים, הציבו שמשיה ענקית לצל וגם בריכה קטנה ... ולמעשה השתלטו והפכו את הגג המשותף לחצר פרטית ולקניינם הפרטי". מכל מקום, אין בהסכמה קודמת שבאה בין הצדדים כדי להקנות לנתבעים חסינות מפני תביעה נוספת, שנים לאחר מכן, שעה שהם משתלטים על חלקים נוספים בגג תוך גרימת נזקים ומפגעים לבעלי הדירות בבית המשותף. התובעת הוסיפה ודחתה הטענה להעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, משעילת התביעה נמנית עם עניינים המסורים להכרעת המפקח, כקבוע בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). אשר לטענות בדבר התיישנות ושיהוי, טענה התובעת כי לא חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בדין להגשת תביעה זו, וכי יש לדחות הטענה בדבר שיהוי, משאין די בחלוף פרק זמן ממושך ממועד היווצרות עילת התביעה ועד להגשתה, אשר אינה בגדר שימוש לא נאות בזכות התביעה וודאי שאינה פוגעת בציפיה לגיטימית של הנתבעים שלא להיתבע.

11. בהחלטה מיום 22.3.2021 הורתי כי הבקשה תידון במעמד הדיון שנקבע לבירור התביעה.

12. ביום 20.4.2021 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט, במסגרתה השלימו הצדדים טענותיהם בבקשה. התובעת, באשר למגעים שהתקיימו בין הצדדים בתקופה שלאחר החלטת בית משפט השלום בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט בניסיון להסדיר המחלוקות, לרבות פעולות שנקטו הנתבעים להסרת עציצים וציוד, אך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לימים השבת ציוד, מיטלטלין ומתקנים לגג זה. הנתבעים, מצדם, עמדו על בירור הבקשה. בהחלטה במעמד הצדדים, נעתרתי לבקשת הנתבעים לצרף תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שביסוד הבקשה, וכן לבקשה התובעת להוסיף טעמי התנגדותה לבקשת בכתב.

13. בהחלטה מיום 19.5.2021 נעתרתי לבקשת הצדדים ליתן בידם ארכה לביצוע ההחלטה מיום 20.4.2021, לנוכח מגעים המתנהלים ביניהם בניסיון לסיים המחלוקת בפשרה.

14. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה, הגישו הנתבעים הודעה לפיה הם עומדים על בקשתם לסילוק התביעה על הסף, למעט הטענה באשר למעשה בית דין ביחס לנתבעת 1. בתוך כך ובהתאם להחלטה, צירפה הנתבעת 1 תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שביסוד הבקשה.

15. התובעת הגישה טיעון משלים בכתב, לרבות תמונות בדבר השימוש הנעשה על ידי הנתבעים בגג, שעיקרו הצבת מתקנים, ציוד ומיטלטלין, כנטען, תוך תפיסת חזקה ייחודית בגג בניגוד לדין.

דיון והכרעה

16. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לסילוק התביעה על הסף להידחות. אביא טעמי למסקנה זו בהתייחס לטענות הצדדים, כסדרן.

17. תחילה, אקדים ואביא עקרון העל המנחה בית המשפט בהידרשו לבקשה מסוג זה, לפיו בית המשפט יורה סילוק תביעה על הסף אך במקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם אין ולו אפשרות קלושה כי התביעה תתקבל. זאת, בהינתן זכות הגישה לערכאות - זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי בשיטת משפטנו - העומדת לכל אדם הסבור כי נפגעו זכויותיו המהותיות לפנות לערכאה שיפוטית על מנת שיהיה לו יומו בבית המשפט ויזכה בסעד הולם (ע"א 1985/19 אורתם סהר הנדסה בע"מ נ' פרויקט אורנים בע"מ, פורסם ב"נבו" (6.1.2021); ע"א 1480/04 מליבו ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון, פ"ד סא(2) 855, 873 (2006)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעשה בית דין

18. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים: האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 15-12 (להלן - זלצמן)).

19. עוד בהתאם להלכה הפסוקה, הכלל בדבר מעשה בית דין אינו חל על עוולת הסגת גבול, בהיותה עוולה נמשכת. לפיכך, רשאי התובע לחזור ולתבוע בגין נזקים נוספים שנגרמים לו עקב התמשכותה של הסגת הגבול לאחר מתן פסק הדין, משפסק דין שקיבל בתובענה קודמת בעניין אינו משתיקו (זלצמן, 74-75; יששכר רוזן צבי ההליך האזרחי (תשע"ה-2025), 509 (להלן - רוזן)).

20. במיושם לענייננו, הנני לדחות הטענה בדבר השתק מחמת מעשה בית דין. זאת, משעילת התביעה עניינה בהסגת גבול הנתבעים, כנטען, לגג המהווה רכוש משותף בבית המשותף, המקימה לתובעת עילת תביעה בכל יום. בבחינת מקל וחומר, לנוכח טענות הנתבעים כי סילקו ידם משטח הגג. לאמור, עניינה של התביעה אף במעשים נוספים של הסגת גבול לאחר מתן פסק הדין - הצבת מתקנים, ציוד ומיטלטלין על הגג - המהווים כשלעצמם מסכת עובדות חדשה המקימה עילת תביעה חדשה ונפרדת בידי התובעת.

21. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אוסיף כי הנני לדחות טענת הנתבעת 1, לפיה אין להחיל בעניינה השתק מחמת מעשה בית דין משאינה צד פורמלי לתביעה הקודמת וממילא לפסק הדין. הנתבעת 1 - אשר באה בנעלי הנתבע 2 כנעברת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של נכס, משקיבלה הדירה ללא תמורה מהנתבע 2 - היא חליף הנתבע לעניין פסק הדין. בבחינת מקרה טיפוסי של 'קרבה משפטית' שבין הנתבעים, לרבות בעלי קרבה משפחתית, מכוחה נכון וצודק לראות הנתבעת 1 קשורה בתוצאות ההליך הקודם המחייבה לכל דבר ועניין (ראו גם: רוזן, 598-599; זלצמן, 469-471). במסקנה זו יש כדי להבטיח הרעיון שבבסיס כלל החליפות, לפיו לא יהא בהעברת הדירה לנתבעת 1 כדי לסכל כוחו המחייב של פסק הדין. למותר לציין, בהקשר זה, כי הנתבע 2 אף התחייב במסגרת הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק הדין כי תירשם הערה על זכויותיו בדירה בפנקס המקרקעין בדבר פסק הדין, המחייבו לסלק כל הציוד והמיטלטלין מהגג. ודוק.

22. עם זאת, כאמור, משעניינה של התביעה בהסגת גבול הנתבעים לרכוש משותף בבית המשותף - עוולה נמשכת המקימה עילת תביעה חדשה, לרבות לנוכח טענת הנתבעים כי קיימו פסק הדין הקודם וטענת התובעת כי הנתבעים הציבו מתקנים, ציוד ומיטלטלין נוספים על שטחים נוספים בגג - הנני לדחות הטענה בדבר השתק מחמת מעשה בית דין המונע מהתובעת לשוב ולתבוע הנתבעים בשל מעשיהם כנטען.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

23. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים הוסדרה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, בקבעה לאמור:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות".

24. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, לאמור:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף".

25. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, בהתאם להוראות סעיפים אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

26. במיושם לענייננו, בהתייחס למהות הסכסוך, מורנו כאמור הוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש משותף בבית המשותף.

27. אשר לזהות הצדדים, אלה נמנים עם הגורמים המנויים בהוראות סעיפים 72-73 לחוק. התובעת, בהיותה נציגות הבית המשותף. הנתבעת 1, בהיותה בעלים של הדירה. הנתבע 2, המחזיק בדירה מטעם הנתבעת 1, משזכויות החזקה והשימוש בדירה וברכוש המשותף בבית המשותף הן מכוח זכות הבעלות של הנתבעת 1 בדירה. כפי שעמד על כך המלומד י' ויסמן בספרו דיני קניין - בעלות ושותף (תשנ"ז-1997), 440-428 (להלן ויסמן), בהבחינו בין הוראות חוק המקרקעין והתקנון החל על הבית המשותף, המטילות על בעל דירה בבית המשותף הגבלות ביחס לשימושים המותרים בדירה וברכוש המשותף, ובכללם האיסור על הסגת גבול לרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית - החלות אף על המחזיק מטעם בעל הדירה - לבין הוראות בחוק זה ובתקנון המטילות על בעל דירה חיובים, ובכללם החובה לשלם חלקו של בעל דירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, אשר אינן חלות על מחזיק דירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות, משנתכוונו לחייב בעל הדירה בלבד.

28. לפיכך, בהתקיים התנאים במצטבר מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה דנן, הנני לדחות הטענה לסילוק התביעה על הסף מטעם זה.

היקף ההרשאה של נציגות הבית המשותף

29. ניהול הבית המשותף הופקד בהתאם להוראות חוק המקרקעין בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית, הכוללת בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כלשון הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, אמונה האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כלשון הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

30. מכוחה של הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין, התוחם את גבולותיה לעניינים הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); ויסמון, 469-466).

31. בנסיבות דנן, הגישה התובעת, נציגות הבית המשותף, תביעה שעילתה הסגת גבול לרכוש משותף בבית המשותף, מכוח הוראות סעיפים 72(ב) ו-73(2) לחוק המקרקעין. סבורני כי בהתאם להלכה הפסוקה, עילת תביעה זו באה בגדרי הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין - גדרי הרשאת נציגות הבית המשותף בחוק - בהיותה קשורה במישרין בסמכות הנציגות ובחובתה לדאוג "להחזקתו התקינה" של הרכוש המשותף. בכלל זאת, הסמכות - אמור אף החובה - לפעול כנגד מסיג גבול לרכוש המשותף, לרבות בדרך של הגשת תביעה בגין שימוש זה הנעשה ברכוש המשותף העולה כדי תפיסת חזקה ייחודית (ראו גם: החלטתי בתביעה 6/104/2019 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) א.ג.ת.ד. בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 73 ו-75 בגבעת שמואל, פסקאות 16-19 להחלטה, פורסם ב"נבו" (2.1.2020)). כך בענייננו, משנטען בכתב התביעה להסגת גבול הנתבעים לגג, רכוש משותף בבית המשותף, על ידי תפיסת חזקה ייחודית באמצעות הצבת מתקנים, ציוד ומיטלטלין.

32. לפיכך, הנני להורות כי התביעה דנן היא בגדרי הרשאת התובעת כקבוע בדין. בתוך כך, הנני לדחות הטענה לסילוק התביעה על הסף מטעם זה.

התיישנות והשתק מחמת שיהוי

33. הנני לדחות הטענה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות. כאמור, הסגת גבול היא עוולה נמשכת. ככזו, מקנה היא לתובע, מדי יום, עילה חדשה לסילוק הפולש (ראו גם: ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד סב(4) 525 (2008)). כך על דרך הכלל כך בענייננו, משעילת התביעה עניינה טענת התובעת להסגת גבול הנתבעים לגג רכוש משותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. אשר לטענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה, הנני לדחותה מן הטעמים הבאים:
ראשית, משאינה מתיישבת עם טענת הנתבעים לפיה סילקו ידם משטח הגג. לנוכח מחלוקת עובדתית זו שניטשה בין הצדדים, משלטענת התובעת הציבו הנתבעים בגג מתקנים, ציוד ומיטלטלין ותופסים בו חזקה ייחודית, ברי כי יש ליתן לתובעת יומה להוכיח טענותיה, מכוחן עתרה הן למתן צו עשה המורה פינוי המתקנים, הציוד והמיטלטלין, הן למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לעשות כן ככל שיינתן הסעד המורה סילוק ידם מהגג. שנית, משבהתאם להלכה הפסוקה יש לבסס טענת שיהוי על הסתמכות הנתבע על מצג ברור מצדו של התובע לפיו ויתר על תביעתו וכי בשל כך שינה הנתבע מצבו לרעה. אף זאת אינו מתיישב עם טענת הנתבעים, שהרי אם לדידם סילקו ידם משטח הגג, אינם יכולים להישמע בטענה בדבר ויתור התובעת על זכויותיה בגג בעטיה בידם להמשיך ולהחזיק חזקה ייחודית בגג. שלישית, למעלה מן הצורך, ראוי להטעים כי מקורו של מוסד השיהוי בדיני היושר. משמעו, הקמת מחסום לבירור תובענה העולה כדי פגיעה בזכויות מהותיות של בעל דין. כלשון כבוד השופטת א' פרוקצ'יה בפסק הדין המנחה שניתן בעניין זה בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, 445-448 (2003), "השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנו במשפט. שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע - שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי". במיושם לענייננו, משלטענת הנתבעים סילקו ידם משטח הגג, ממילא אינם יכולים להישמע בטענה כי שינו מצבם לרעה, ובטענה כי התובעת הניחה מצג ממשי בדבר זניחה או ויתור על זכות העומדת לה על פי דין. זאת, אף בשים לב להליך שנקטה התובעת נגד הנתבע 2 לאכיפת פסק הדין מכוח סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, כאמור לעיל. ללמדנו גם זאת, כי הנתבעים בהליך דשם, ובכללם הנתבע 2 דכאן, לא החישו צעדיהם לקיים פסק הדין. אוסיף, כי לדידי, כאמור לעיל, המדובר אף בחובה הרובצת לפתחה של נציגות בית משותף, מכוח הרשאתה בדין, לנקוט כל הליך משפטי הנדרש לסילוק יד כל פולש משטחי רכוש משותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1013/2020
מס' בקשה: 5/200/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. לפיכך, הנני לדחות טענות הנתבעים לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות ומחמת שיהוי בהגשתה.

סוף דבר

36. דין הבקשה לסילוק התביעה על הסף להידחות.
37. משדחיתי הבקשה, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ש"ח.
38. נקבע לביקור בבית המשותף ליום 20.1.2022 בשעה 10:00, במעמד הצדדים ובאי כוחם.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, י"א שבט תשפ"ב, 13 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו